

Чек-лист кредитора

Если ваш подрядчик (или заказчик) банкротится

Контрагент объявил себя банкротом или погасил долги частично? Первые 2-3 месяца решают, вернёте ли вы деньги. Пройдите по списку — если хотя бы один пункт «да», сроки идут прямо сейчас, и каждый день промедления снижает шансы на реестр.

1. Проверьте статус должника

- Найдите должника на kad.arbitr.ru: введённое наблюдение? Конкурсное производство?
- Дата публикации о введении процедуры — от неё считается срок реестра (2 месяца).
- Есть ли финансовый управляющий и кто он — от него зависит ход проверки сделок.

Ваши документы на руках?

- Договор подряда/поставки + все допсоглашения.
- Акты выполненных работ (КС-2, КС-3 или акты приёмки) с подписями обеих сторон.
- Акты сверки расчётов — хотя бы односторонне подписанные.
- Первичка: накладные, справки о стоимости, переписка по оплате.
- Решения судов по этому долгу, если спор уже был.

Считайте сроки

- Требования в реестр — 2 месяца с публикации о процедуре.
- Пропустили? Восстановление срока — редкость: только уважительные причины.
- Залоговые требования имеют отдельный приоритет — есть ли у вас обеспечение?
- Мораторий и процентные периоды влияют на сумму — пересчитайте с юристом.

Проверьте сделки должника

- Платил ли должник вам перед банкротством — эти платежи могут быть оспорены.
- Если вы получали оплату в последние 6-12 месяцев — подготовьте документы по встречному исполнению.
- Сделки должника по выводу активов — заявляйте об этом финансовому управляющему.

Куда нести документы

- Требование в реестр — через арбитражный суд (не управляющему!).
- Госпошлина: 10 000 ₽ для юрлиц, 4 000 ₽ для ИП/физлиц.
- Нужна ли вам помощь с расчётом неустойки и процентов — оценка безвозмездна.

Опишите ситуацию — вернусь с оценкой в течение рабочего дня

+7 999 234-07-01 · t.me/Dementyev · adv-dementev.ru

Материал носит информационный характер и не является обещанием результата. Обстоятельства каждого дела оцениваются отдельно.